



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/423/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

נציגות הבית המשותף ברח' הבנים 11, כפר סבא
ע"י מר שי בלייברג

תובעת

נתבעים	נגד	
1	עזים מזלומיניאן הרצל	
2	עזים מזלומיניאן הרמז אייל	
3	עזים מזלומיניאן הנרי יובל	
4	זכריהו הידא	
5	עזים מזלומיניאן הושנג שלמה	
6	הומה עזים (מזלומיניאן) מירחור	
7	כהן הלן	

פסק דין

במוקד הדיון עומדת שאלת חובתם של יורשי דירה בבית משותף לשאת בהוצאות החזקתו. היורשים, אינם חולקים על עצם החוב, אך מבקשים כי הנציגות תתחשב במחלוקות פנימיות ביניהם ותגבה את התשלום באופן יחסי. האם על הנציגות להידרש ליחסי הירושה, או שמא עקרון החיוב "יחד ולחוד" הוא שיכריע?

הצדדים והרקע להליך בקצרה

1. ענייננו בתביעה כספית ביחס לבית המשותף ברחוב הבנים 11, כפר-סבא, הידוע כחלקה 216 בגוש 6439 (להלן-"**הבית המשותף**"). התובעת, היא נציגות הבית המשותף (להלן-"**התובעת**").

2. התביעה הוגשה במקורה נגד שלושה נתבעים: מר עזים מזלומיניאן הרצל (להלן: "**הנתבע 1**"), מר עזים מזלומיניאן הרמז אייל, ומר עזים מזלומיניאן הנרי יובל (להלן יחד: "**הנתבעים 1-3**"). הנתבעים 1-3 הם חלק מיורשיה של המנוחה גב' עזים מזלומיניאן מהתרם ז"ל (להלן: "**המנוחה**"), אשר רשומה כבעלת הזכויות בתת-חלקה 4 בבית המשותף (להלן: "**דירת המנוחה**").



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/423/2025

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תמצית טענות התובעת בכתב התביעה ומהלך הדיון

3. בכתב התביעה שהוגש בתאריך 17.7.2025, עתרה התובעת למתן סעד כספי, המורה לנתבעים 1-3 לשלם את חלקם בהוצאות החזקה תקינה וניהול הבית המשותף. נטען שזה תקופה ארוכה, לא משולמים הוצאות החזקת הרכוש המשותף בגין דירת המנוחה ובסך כולל של 6,460 ₪.
4. בתאריך 27.1.2026 התקיים דיון שבמהלכו, בשם הנתבעים 1-3, התייצב הנתבע 3, וטען כי מלבד הנתבעים 1-3, קיימים יורשים נוספים לדירת המנוחה. הנתבע 3 לא חלק על עצם חובת התשלום, אך עמד על הצורך בצירוף כלל היורשים הפוטנציאליים להליך. הנתבע 3 אף צירף לתיק צוואה ומסמך המעיד על התנגדות לה. מנגד, טענה התובעת, באמצעות נציגיה, כי אין זה מתפקידה להתערב בסכסוכי הירושה הנוגעים לדירת המנוחה. לשיטתה, ניסיונותיה לגבות את החוב לא צלחו, והחוב תפח לכדי סך של 17,502 ש"ח, נכון לסוף שנת 2026.
5. בתום הדיון ניתנה החלטה, אשר הורתה, בין היתר, על תיקון כתב התביעה לסך של 17,502 ש"ח. כן נקבע בהחלטה כי יש לצרף להליך את הנתבעים 4-7, והוטלה על הנתבע 3 האחריות להמציא להם את ההחלטה. בנוסף, צוין בהחלטה כי תישקל האפשרות לרישום הערה על דירת המנוחה, הנוגעת להליך המשפטי (ראו סעיף 12 להחלטה).
6. בתאריך 5.6.2026 הגישו הנתבעים 4-5 ו-7 מסמך שכותרתו "הודעה ובקשה להסדרת חוב ועד הבית". במסמך זה נטען כי הם לא ידעו על-אודות ההליך המשפטי המתנהל, ושקיימת יריבות פנימית בין שתי קבוצות מבין שבעת יורשי המנוחה: קבוצה אחת הכוללת את הנתבעים 1-3 והנתבעת 6, וקבוצה שנייה הכוללת את הנתבעים 4-5 ו-7. הנתבעים 4-5 ו-7 הצהירו כי הם נכונים להסדיר את חלקם בחוב ואינם מתנערים ממנו, אך עמדו על כך שההסדרה תיעשה באופן הוגן, ענייני ומידתי, תוך הפרדה ברורה בין חלקם היחסי לבין חלקם של יתר היורשים.
7. למען שלמות התמונה, אציין כי אישורי מסירה לנתבעת 6 לא הוצגו בפניי.

דיון והכרעה

8. סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן-"חוק המקרקעין") קובע באופן שאינו משתמע לשתי פנים, כי כל בעל דירה בבית משותף חייב להשתתף בתשלום ההוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו השוטף של הרכוש המשותף, כמו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/423/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

גם בהבטחת השירותים החיוניים הנדרשים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג. אין מדובר בהמלצה, או בנטל הנתון לשיקול דעתו הפרטני של בעל הדירה, אלא בחובה קוגנטית, עצמאית ונפרדת, אשר אכיפתה אינה תלויה ברצונו הטוב. חובה זו מהווה נדבך מרכזי בקיום השיתוף בבית המשותף, והיא משקפת את ההכרה כי טובת הכלל גוברת במקרים אלו על האינטרס הפרטי הצר, שכן התעלמות מחובה זו עלולה למוטט את מוסד הבית המשותף. תכליתה של הוראה זו עמוקה ורחבה. בראש ובראשונה, היא נועדה להבטיח את שימורו ואת תפקודו התקין של הרכוש המשותף, שהוא בבחינת עורק החיים של הבית כולו. ללא מימון הולם, יתדרדר מצבו הפיזי של הרכוש המשותף - בין אם מדובר במערכות המים והביוב, הגג, חדר המדרגות או המעלית - ועימו גם ערך הדירות הפרטיות ואיכות החיים של הדיירים. שנית, וחשוב לא פחות, נועדה החובה למנוע פגיעה בקופה המשותפת, שהיא המנגנון הכלכלי המאפשר את קיום הבית המשותף. פגיעה זו עלולה להתרחש כאשר בעל דירה נמנע מתשלום חלקו, ובכך מטיל את הנטל על כתפי יתר בעלי הדירות. מצב כזה אינו רק בלתי צודק בעליל, אלא אף עלול לערער את יסודות האמון והשיתוף ההכרחיים לקיום הרמוני בבית משותף.

9. הפסיקה, לאורך שנים, עמדה על חשיבותו של עקרון זה, וחיזקה את מעמדה של חובה זו כחובה מהותית שאין להתחמק ממנה, תוך שהיא מדגישה את הצורך להגן על יכולתה של הנציגות לתפקד למען כלל בעלי הדירות ביחס לרכוש המשותף. כך, למשל, נקבע כי חובה זו אינה תלויה במידת ההנאה, או בשאלה אם בעל הדירה עושה שימוש בפועל ברכוש המשותף או בשירותים הניתנים, שכן עצם הבעלות על דירה בבית משותף מקנה לו את הזכות ליהנות מהם, ודי בכך כדי להטיל עליו את החובה לשאת בעלותם. עמדה עקבית זו של בתי המשפט, באה לידי ביטוי בשורה ארוכה של פסקי דין [ראו למשל: רע"א 294/87 **שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים** (נבו 28.10.1987); ע"א (מחוזי ת"א) 204/79 **ויזר נ' נציגות הבית המשותף רחוב חן 14 פתח תקווה** (נבו 31.12.1979); ע"א (מחוזי ב"ש) 1133/03 **קבלו נ' נציגות הבית המשותף סלבי זכריה** (נבו 17.5.2004); עש"א (מחוזי י-ם) 57539-06-14 **וינוגרד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 89 ירושלים** (נבו 16.11.2014)].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/423/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10. לכך יש להוסיף, כי בעלים משותפים של דירה בבית משותף, לרבות יורשים, חבים יחד ולחוד בהוצאות החזקת הבית המשותף. עיקרון זה, המעוגן בסעיפים 54 ו-55 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, נועד להבטיח את תפקודה השוטף והיעיל של נציגות הבית המשותף ואת יכולתה לגבות את התשלומים החיוניים לאחזקת הרכוש המשותף. משמעותו של חיוב "יחד ולחוד" היא כי כל אחד מהחייבים אחראי כלפי הנציגות לכלל החוב, ואין הנציגות נדרשת לתבוע את כולם יחדיו. די לה שתתבע אחד מהם, והוא יהיה חייב לשלם את מלוא הסכום. לאחר מכן, יוכל החייב ששילם להיפרע משאר השותפים בהתאם לחלקיהם היחסיים, במסגרת יחסיהם הפנימיים. גישה זו, אשר מצאה ביטוי בפסיקה [ראו למשל עש"א (מחוזי חי') 27557-12-22 **סיגלית רגואן נ' נציגות הבית המשותף ברח' הלל 58 חיפה** (נבו 4.1.2023)], מבטיחה כי הנציגות לא תיקלע למצב שבו עליה לרדוף אחר מספר רב של חייבים או להתערב בסכסוכים פנימיים ביניהם, ובכך מאפשרת לה למלא את תפקידה ביעילות ובאופן שאינו מסרבל את פעילותה.

11. בנסיבות אלו, אין בידי לקבל את טענת הנתבעים 1-3 והנתבעים 4-5 ו-7 ולפיה על התובעת, נציגות הבית המשותף, לחשב את התשלום בהתאם לחלקם היחסי של היורשים. הטעם לכך כפול: ראשית, הטלת נטל כזה על הנציגות היא בלתי סבירה ובלתי מעשית. תפקידה של הנציגות הוא לדאוג להחזקת הרכוש המשותף ולגבות את התשלומים הנדרשים לשם כך, ולא לשמש כבוררת או כגורם חוקר בסכסוכי ירושה או חלוקת רכוש פנימיים בין בעלי הדירות, שממילא היא אינה צד להם. דרישה כזו תחייב את הנציגות לצלול למורכבות דיני הירושה, לברר את זהות היורשים, את חלקיהם המדויקים, ואף להתמודד עם מחלוקות בנושאים אלו - משימות שאינן בתחום מומחיותה או סמכותה, ואשר יסרבלו ויעכבו באופן ניכר את גביית התשלומים החיוניים. שנית, וכפי שהובהר לעיל, עקרון החיוב "יחד ולחוד" נועד בדיוק למנוע מצב כזה. הוא מאפשר לנציגות לגבות את מלוא החוב מכל אחד מהחייבים, מבלי להידרש לחלוקה פנימית שאינה מעניינה. חלוקת הנטל הפנימית בין היורשים היא עניין שלהם בלבד, ואין בה כדי להשליך על חובתם המלאה כלפי הנציגות.

12. בנוסף, החלטתי להורות על רישום הערה על דירת המנוחה בדבר קיומו של ההליך, ואנמק את החלטתי כדלקמן. סעיף 130 לחוק המקרקעין, מתווה מסגרת נורמטיבית חיונית להבטחת יציבות וודאות במרשם המקרקעין, ותכליותיו רחבות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/423/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ומשמעותיות. תכליתו הראשונה והמובהקת של סעיף זה היא להבטיח את שימור המצב הקיים בנכס נשוא המחלוקת, ובכך למנוע מצב של "עובדות מוגמרות" אשר עלולות לסכל את ההליך המשפטי או לפגוע בזכויות מי מהצדדים.

13. אולם, בצד תכלית זו, ניצבת תכלית נוספת, שאינה נופלת בחשיבותה, והיא יידוע הציבור וצדדים שלישיים פוטנציאליים בדבר קיומו של הליך משפטי, לרבות קיומו של פסק דין. תכלית זו משרתת נאמנה את עקרונות היסוד של פומביות ופומביות המרשם, שהם אבני יסוד בדיני המקרקעין. מרשם מקרקעין פומבי ושקוף הוא כלי הכרחי להבטחת יציבותן של עסקאות, למניעת הטעיה, ולהגנה על אינטרס ההסתמכות של צדדים שלישיים תמי-לב. כאשר קיימת מחלוקת משפטית לגבי נכס, חיוני כי כל מי ששוקל לבצע בו עסקה - בין אם רכישה, או שכירות - יוכל לדעת על קיומה של מחלוקת זו, ועל הסיכון הכרוך בכך. בכך נשמרת הוודאות המשפטית ומצטמצם הסיכון להתדיינויות עתידיות מיותרות [ראו למשל ע"א 8661/10 נעמה נ' טורקיה (נבו 19.2.2012)]; כן ראו פסק דינה של כב' השופטת עידית ברקוביץ, בעניין ת"א (מחוזי ת"א) 54651-08-20 פ.א. אריה פרידמן (2006) בע"מ נ' גולד סקיי סנטר לישנסקי בע"מ (נבו 17.7.2024); פסק דינו המקיף של כב' השופט טל חבקין בעניין ת"א (שלום ת"א) 11787-06-24 ליאור חשדי נ' אהוד הדר, בפסקאות 23-34 (נבו 28.9.2025)].

14. בענייננו, המקרה שלפנינו מדגים היטב את הצורך ביישום תכליות אלו. קיומה של מחלוקת עמוקה בין יורשי דירת המנוחה, אשר הובילה, בין היתר, לאי-הסדרת תשלומי הוצאות החזקת הרכוש המשותף למשך תקופה ארוכה, יוצרת מצב של אי-ודאות וסיכון. מצב זה עלול לפגוע לא רק בתובעת, אלא גם בצדדים שלישיים, כגון רוכשים פוטנציאליים שלא יהיו מודעים לכך שבמשך תקופה ארוכה, לא שולמו הוצאות החזקת הרכוש המשותף בגין הדירה. רישום הערה בדבר קיומו של ההליך מהווה אפוא צעד הכרחי והולם, המבטיח שכל מי שיבקש לבחון את מצבה המשפטי של הדירה יהיה מודע למחלוקת התלויה ועומדת אשר גורמת לאי-הסדרת התשלומים להחזקת הרכוש המשותף. יובהר כי הערה זו אינה סנקציה, אלא אמצעי הגנה ויידוע, ובמקרה זה, אף אין ברישומה כדי להגביל בביצוע עסקאות או רישום הערות אחרות. ככל שהמחלוקת בין היורשים תבוא על



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/423/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פתרונה, ויוסדרו במלואם החובות בגין הוצאות החזקת הרכוש המשותף, ניתן יהיה להגיש בקשה מתאימה לביטול ההערה, בצירוף אישור עדכני מטעם נציגות הבית המשותף. אולם, כל עוד לא יוסדרו התשלומים כסדרם, וכל עוד המחלוקת הבסיסית בעינה עומדת, תישאר ההערה רשומה על דירת המנוחה, וזאת לשם הגשמת התכליות שהוסברו לעיל.

סיכום אופרטיבי:

15. התביעה מתקבלת. על הנתבעים 3-1 5-4 ו-7, יחד ולחוד, לשלם לתובעת את הסכומים הבאים:

א. סך של 17,502 ש"ח, בגין חלקם בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף עד לחודש דצמבר 2026 כולל. ככל שסכום זה לא ישולם לתובעת בתוך 30 ימים מהיום, תתווסף לסכום זה ריבית פיגורים לפי סעיף 5 (ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961 מיום תיקון כתב התביעה (27.1.2026) ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

ב. סך של 1,500 ₪ בגין הוצאות ההליך לרבות אגרת התביעה. סכום זה ישולם לתובעת בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן תתווסף לסכום זה ריבית פיגורים לפי סעיף 5 (ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961 מיום מתן פסק הדין, ועד ליום מלוא התשלום בפועל.

16. מכוח סמכותי לפי סעיף 130 לחוק המקרקעין אני מורה לרשם המקרקעין, לרשום הערה על אודות פסק הדין. ההערה תירשם על דירת המנוחה - תת חלקה 4 בחלקה 216 בגוש 6439. יודגש כי ההערה היא לידיעה בלבד ואינה מגבילה ברישום פעולות או בביצוע עסקאות.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין כמקובל.
ניתן היום, א' תמוז תשפ"ו, 16 יוני 2026, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/423/2025

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**